XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-42882

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Agropecuária Pantanal Sul S.A. (fictícia), CNPJ 76.786.205/0001-89, com sede em Corumbá/MS, vigente de 01/09/2026 a 01/09/2027, com data de retroatividade fixada em 01/10/2017, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 30 milhões, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 383.850,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 100 mil por Reclamação.

Atividade: pecuária extensiva no pantanal — cria e recria de bovinos. Porte: 72 mil hectares. Localização: Corumbá/MS (região Centro-Oeste). Perfil: latifúndio / grande extensão. Particularidades informadas na proposta: Pantanal: queimadas, áreas de preservação e cheias sazonais.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/10/2017.

Cláusula 3ª – Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 6 anos.

Cláusula 4ª – Notificação de Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

Cláusula 5ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 30 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Cláusula 6ª – Sublimites

As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Garantia.

Cláusula 7ª – Reintegração do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Cláusula 8ª – Franquia e Participação Obrigatória

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 100 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica A, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

Cláusula 9ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomadora e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

Cláusula 10ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomadora não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 15 milhões, sem participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 11ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

SIMULADA - USO ACADÊMICO

A Seguradora reembolsará a Tomadora pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou Custos de Defesa, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 100 mil.

Cláusula 12ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

Cláusula 13ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

Cláusula 14ª – Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

Cláusula 15ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 3 milhões. Multas administrativas não estão cobertas.

Cláusula 16ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

Cláusula 17ª – Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a apólice permanece vigente até o término e converte-se automaticamente em run-off de 6 anos para atos anteriores, com prêmio adicional de 150% do prêmio anual.

Cláusula 18ª – Cancelamento

A Seguradora poderá cancelar a apólice a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 10 dias, retendo o prêmio pelo prazo decorrido conforme tabela de prazo curto.

Cláusula 19ª – Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas por arbitragem na Câmara indicada pela Tomadora, ou, a critério do Segurado, no foro de seu domicílio.

Cláusula 20ª – Sub-rogação

A Seguradora renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

Cláusula 21ª – Ordem de Pagamento

Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das reclamações, ressalvada a prioridade das perdas da Cobertura Básica A.

Cláusula 22ª – Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais, atualizados conforme a regulamentação vigente.

Cláusula 23ª – Riscos Excluídos

23.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

23.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os Custos de Defesa serão adiantados até essa decisão.

23.1.2 Reclamações entre Segurados: A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

23.1.3 Poluição e Danos Ambientais: Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os Custos de Defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

23.1.4 Riscos Cibernéticos: Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

SIMULADA - USO ACADÊMICO

23.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomadora na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado exclusivamente em ações penais ambientais, até o sublimite de R$ 4,5 milhões.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência

Em caso de recuperação judicial da Tomadora, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO